

[11-1] [주의2, 시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 건설사업관리용역 대가조정 미시행

2. 조치부서 : 경남지역본부

3. 관 련 자 : 경남지역본부 ㉠㉠㉠㉠부 차장대우 건축4급 FFF(주의)

(현 소속 : 경남지역본부 ☆☆☆☆단 ㉠㉠㉠㉠부 차장대우 건축4급)

경남지역본부 ㉠㉠㉠㉠부 차장대우 건축4급 GGG(주의)

(현 소속 : 경남지역본부 ㉠㉠㉠㉠단 ㉠㉠㉠㉠부 차장 건축3급)

4. 내 용

위 관련자 차장대우 건축4급 FFF¹⁾은 2016. 8. 16.부터 2017. 1. 30.까지 경남지역본부 ㉠㉠㉠㉠부에서 ‘○○○○○○○○ 행복주택 건설공사 1공구(행복주택 ***호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역(이하 “○○○○○○○○ 건설사업관리용역”이라 한다.)’의 공사관리관²⁾ 업무를 수행하였고, 차장대우 건축4급 GGG은 2017. 1. 31.부터 2018. 1. 25.까지 경남지역본부 ㉠㉠㉠㉠부에서 ‘●●●●●● A-3BL 아파트 건설공사 1공구 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역(이하 “●●●●●● 건설사업관리용역”이라 한다.)’의 공사관리관 업무를 수행하였다.

「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」 제7조제2항에 따르면 건설사업관리용역 계약시 설계공사비³⁾가 확정되지 않아 추정공사비⁴⁾를 적용하여 용역 대가를 산출한

1) 경남지역본부 ㉠㉠㉠㉠부에서는 차장대우 건축4급 FFF을 공사관리관으로 명령은 하지 않았으나, 실제로 건설사업관리용역 공사관리관 업무를 담당하였다.

2) 공사관리관이란 감독 권한대행 등 건설사업관리를 시행하는 건설공사에 대하여 「건설기술진흥법 시행령」 제56조제1항제1호부터 제4호까지의 업무를 수행하는 건설사업관리용역담당 LH 직원을 말한다.

3) 실시설계서(지급자재비 포함)에 따라 산출한 공사금액(부가가치세 제외)을 말한다.

4) 실시설계서 미확정 등의 사유로 기존 및 유사한 건설공사의 공사금액을 활용하여 해당 건설공사 공사금액(부가가치세 제외)을 추정하여 산정한 금액을 말한다.

경우에는 추후 설계공사비를 기준으로 계약내용을 변경하도록 규정하고 있고,

건설사업관리용역 ‘과업내용서’에서는 건설사업관리용역 대가 산정시 일부 공사에 대해서는 추정공사비가 적용되었음을 명기하고 있으며, 용역 착수 후 1개월 이내에 대가조정을 시행하도록 하고 있다.

[표 1] 설계변경 관련 특기사항

본 용역은 “용역대가 산정을 위한 공사비” 및 “공사난이도 보정계수 중 골조공사비중”이 추정가(추정치)로 산정되었으므로, 건설사업관리기술자는 용역 착수후 1개월 이내(조경공사비는 조경공사 착공전)에 예정가격 결정의 근거가 되는 실시설계서(지급자재비 포함) 금액(부가가치세 제외)과 적정 골조공사비중으로 대가조정을 시행하여야 한다.

자료 : 건축공사에 대한 건설사업관리용역 ‘과업내용서’ 일부 발췌

한편, 〇〇〇〇〇〇〇〇 건설사업관리용역 및 〇〇〇〇〇〇〇 건설사업관리용역에 대한 대가를 산정할 때, 공사난이도 보정계수⁵⁾ 중 ‘골조공사비⁶⁾’를 추정공사비로 적용하였다.

[표 2] 건설사업관리용역 투입인원수 산정기준

공사난이도 = $0.011 \times \text{총공사비} \times (1 - 0.0025 \times \text{총공사비}) + \text{건설사업관리기간보정계수} + (0.5 \times \text{골조공사비 비중}^*) + 0.2$
* 골조공사비 비중 = 골조공사비 / 총공사비

자료 : 「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」 재구성

따라서 위 관련자는 건설사업관리용역 ‘과업내용서’에 따라 해당 용역 착수 후 1개월 이내에 골조공사비를 확정금액으로 하여 건설사업관리용역 대가를 조정하였어야 한다.

5) 시설물별로 건설사업관리 업무량의 증감에 밀접한 영향을 미치는 요인(구조물 비중 등)을 반영하여 적절한 업무량을 산정하기 위한 계수를 말한다.

6) 구조물 공사에 소요되는 비용으로서 철근공사, 거푸집공사, 콘크리트공사가 해당된다.

그러나 ‘○○○○○ A-3BL 아파트 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역’ 등에서는 [표 3]과 같이 건설사업관리용역 착수 후 수개월 이상이 경과한 감사일 현재까지 계약내용 변경을 시행하지 않았다.

[표 3] 골조공사비 비중 확정에 따른 건설사업관리용역 대가 변경내용

(단위 : 천 원)

구분	골조공사비		배치 인·월수		골조공사비 확정에 따른 용역대가 변경	비고
	발주시 추정 (비율)	착수후 확정 (비율)	발주시 추정	착수후 확정		
○○○○○ A-3BL	20,566,414 (35.00%)	18,580,286 (31.62%)	6,983.94	6,908.20	감) 40,810	16개월 경과
○○○○○○○○	3,452,977 (30.00%)	3,099,947 (27.07%)	3,012.15	2,958.05	감) 28,174	22개월 경과
합 계					감) 68,984	

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 골조공사비 비율 확정에 따른 건설사업관리용역 대가를 변경하여, 관련 용역비 약 69백만 원을 절감할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

건설사업관리용역의 설계변경 업무를 소홀히 한 차장대우 건축4급 FFF, 차장대우 건축4급 GGG에게 ‘주의’ 촉구하시기 바라며, 골조공사비 비율 확정에 따른 건설사업관리용역 대가조정을 시행하여 관련 용역비 69백만 원에 대해 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다 (주의2, 시정(감액)).